Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 63059-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0302-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 20 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 63059-2026 presentado en fecha 31.03.2026 por el señor **MARTIN GREGORIO PAREJA PAREJA**, con DNI N° 05071146, sobre solicitud de delimitación de faja marginal de la quebrada Chonta, ubicada en el sector Las Mercedes, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 74 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. Asimismo, el artículo 6 de la referida Ley, señala que las fajas marginales son bienes naturales asociados al agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG establece que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales; asimismo indica que, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA se aprobó el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua natural y artificial, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio.

CUARTO.- Que, el artículo 4 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, establece que el ancho mínimo de la faja marginal es aprobado mediante resolución de la Autoridad Administrativa del Agua, cuya aprobación se realiza de oficio o a solicitud de parte.

Firmado digitalmente por HUARANCCA VILLASANTE Edwar Alan FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 20/10/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2010832C

QUINTO.- Que, mediante la Carta N° 0107-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 17.04.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua respecto al presente procedimiento le comunicó al administrado las observaciones técnicas al estudio de delimitación de faja marginal de la quebrada Chonta, requiriéndosele corregir la denominación y coherencia del estudio, incorporar el inventario de predios colindantes, adjuntar el panel fotográfico y datos de campo en crudo, detallar el procesamiento en ArcGIS, fundamentar la geomorfología y geometría del cauce, sustentando técnicamente el propuesto ancho de 10 metros en concordancia con la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA; otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación integral física y digital, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la información obrante en el expediente.

SEXTO.- Que, mediante el escrito de fecha 04.05.2026, el administrado solicitó una ampliación de plazo el 04.05.2026, la cual fue concedida por esta Autoridad mediante la Carta N° 0144-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 06.05.2026 por un periodo adicional de diez (10) días hábiles; en mérito a ello, el solicitante presentó la Carta N° 003-2026-MGPP en fecha 12.08.2026 mediante la cual adjuntó el estudio de delimitación de faja marginal de la quebrada Chonta (sector Las Mercedes) reestructurado, juntamente con la documentación técnica y el repositorio digital editable, a fin de someter a reevaluación el levantamiento de las observaciones notificadas en la Carta N° 0107-2026-ANA-AAA.MDD.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0215-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 07.09.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó que la documentación presentada por el administrado mediante la Carta N° 003-2026-MGPP, únicamente absolvió de manera parcial las observaciones comunicadas mediante la Carta N° 0107-2026-ANA-AAA.MDD; advirtiéndose la persistencia de deficiencias sustanciales no subsanadas, tales como la falta de precisión en la colindancia de predios, la ausencia de datos de campo en crudo y panel fotográfico que sustenten la determinación del límite superior de la ribera mediante la metodología de huella máxima, vacíos e inconsistencias en las tablas de secciones transversales para definir la geometría del cauce, así como la falta de sustento morfométrico objetivo que justifique el ancho de 10 metros propuesto para la faja marginal. En ese sentido, al no contar con información técnica suficiente, idónea y consistente que garantice el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el *Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales*, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, corresponde declarar la improcedencia de la solicitud de delimitación de faja marginal de la quebrada Chonta, ubicada en el sector Las Mercedes, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0148-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 16.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, en mérito al Principio de Verdad Material contenido en el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, exige que las decisiones de la administración se fundamenten en hechos plenamente verificados y probados. Al no haber aportado el administrado todos los elementos de juicio mínimos que sustenten técnicamente su pretensión, subsiste una falta de acreditación sustancial que impide a esta Autoridad evaluar el expediente en su totalidad, configurándose la imposibilidad jurídica de emitir un pronunciamiento sobre el fondo. En consecuencia, corresponde declarar la improcedencia de la solicitud planteada.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2010832C

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor **MARTIN GREGORIO PAREJA PAREJA**, con DNI N° 05071146, sobre la delimitación de faja marginal de la quebrada Chonta, ubicada en el sector Las Mercedes, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencidos los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Martin Gregorio Pareja Pareja a su correo electrónico señalado; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 2010832C